

0005123-53.2018.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005123-53.2018.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005123-53.2018.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 58/2018 - 3º Distrito Policial de Araçatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON WILLIAN TEIXEIRA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

JEFFERSON WILLIAN TEIXEIRA ALVES, qualificado à fl. 05, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal porque, segundo consta, no dia 10 de dezembro de 2019, às 14h50, na Rua Paranaíba, nas imediações do nº 8, bairro Ouro Preto, na zona rural, deste Município de Araçatuba, conduziu, bem como em data posterior a essa, recebeu em proveito próprio, a motocicleta Honda/CG Titan ES, de cor preta e placas DNC7172 de Araçatuba-SP, coisa que sabia tratar-se de produto de crimes.

A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2019 (fls. 102).

O acusado, devidamente citado, ofereceu resposta à acusação a fls. 127/132.

Em audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pela acusação e defesa, sendo que, ao final, foi o acusado interrogado (fls. 162/163 e 176/178).

Em sede de memoriais escritos, o Ministério Público e a defesa pugnaram pela absolvição do acusado, por insuficiência de provas (fls. 182/186 e 190/193).

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, encontrando-se pronto o processo, passo ao julgamento do feito, em homenagem à razoável duração do processo e considerando a ausência do Magistrado titular que encerrou a instrução. A esse respeito, confira-se o precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO” (TJSP. Apelação nº 0003826- 11.2012.8.26.0197. Nona Câmara de Direito Criminal. Rel. Roberto Midolla. J. 04.04.2013).

A questão, inclusive, foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim ementada: “HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2º, DO CPP. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO AO MENCIONADO PRIMADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal. 2. Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo art. 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicado subsidiariamente o contido no art. 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado (Precedentes STJ). 3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 4. No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal quando da prolação da sentença, não há qualquer informação nos autos do motivo pelo qual o édito repressivo foi exarado pela Juíza Substituta Rosaura Marques Borba e não pelo magistrado que presidiu a instrução do processo, qual seja, Joni Victória Simões, razão pela qual não há como se aferir se o presente caso enquadra-se nas exceções ao princípio da identidade física do juiz preconizadas no art. 132 do Código de Processo Civil a ensejar ou não o reconhecimento da aventada nulidade da decisão condenatória. (...) 3. Ordem denegada” (HC 133407/RS, HABEAS CORPUS 2009/0065685-5. Ministro JORGE MUSSI (1138), julgado em 03/02/2011).

A ação penal é improcedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo pericial de fls. 13/17. A autoria, no entanto, é duvidosa.

Isso porque, interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva afirmando que “Comprou essa motocicleta por mil reais. Que a motocicleta não tinha documentação. Que sabia que a motocicleta estava irregular. Adquiriu a motocicleta de Anderson. Após a apreensão da motocicleta foi atrás de Anderson. Tinha cerca de duas semanas que estava sob a posse da motocicleta. Negou fosse fazer o desmanche da motocicleta. Que quando comprou a motocicleta ela não funcionava, tendo que desmontá-la para fazê-la funcionar. Disse que colocou uma placa na motocicleta, já que havia a adquirido sem”.

Por sua vez, ao ser inquirido em juízo, o policial militar Paulino disse que:

“Conseguiram abordar o réu após tentar se evadir. Que identificaram que a placa e o motor eram de outras motocicletas. O réu disse que a motocicleta havia sido adquirida de leilão. O réu não apresentou documentação da motocicleta. Não conhecia o acusado de outras abordagens”.

E, como se observa, a negativa de autoria apresentada pelo acusado não foi superada pelo contingente probatório colacionado nos autos, tanto que o próprio representante do Ministério Público, titular da ação penal, postulou pela absolvição do réu.

Com efeito, tem-se que, de fato, restou constatado que a numeração do chassi e do motor pertencem à motocicleta de Anderson, que comunicou a venda no dia 24 de fevereiro de 2015 (fls. 31/32 e 70). Portanto, os depoimentos trazidos aos autos indicam que Anderson realmente foi proprietário da motocicleta apreendida com o acusado.

Dessa forma, não obstante tenha o réu dito que tinha conhecimento da irregularidade da motocicleta, negou o conhecimento da origem criminosa, mormente porque adquiriu o bem de seu legítimo proprietário.

Ademais, é de se lembrar que postula em seu favor a presunção de inocência. A condenação criminal demanda certeza quanto à ocorrência do delito e de quem seja o seu autor, não podendo embasar-se em presunções ou indícios, tão somente. Estes, por certo, podem ser utilizados como elementos de convicção, mas, de forma alguma, permitem o decreto condenatório, quando isolados nos autos, como é o caso.

O direito penal não se contenta, para fins de condenação criminal, com ilações ou deduções. Deve haver, no mínimo, provas concretas que permitam atribuir-se a autoria de um crime a alguém, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Diante deste quadro, concluo que a absolvição do acusado é medida que se impõe, pois não há nos autos elementos de convicção bastantes a sustentar decreto de condenação, vigorando, para o caso, o princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolver JEFFERSON WILLIAN TEIXEIRA ALVES, qualificado à fls. 05, da imputação da prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Expeça-se a serventia o necessário.

Com o trânsito em julgado, archive-se, com as cautelas legais.

P. R. I. C.

Araçatuba, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA